

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2023-066	처분요구일자	2023-07-00
처 분 종 류	부서경고, 통보(시정완료), 통보		
관 계 부 서	●●처(○○팀), ■■처(□□팀), ▼▼처(▽▽팀)		
제 목	기내식시설 개발 예정부지 관리 부적정		

지 적 내 용

1. 업무 개요

■■처(□□팀)는 기내식시설 개발계획 수립·시행하고 있으며, 기내식시설 관련 사업자 유치, 실시협약 체결 및 이행관리를 수행하고 있다. 기내식시설은 인천공항 동측지원시설 북측에 위치하고 있으며, 아래 [표 1]과 같이 운영되고 있다.

[표 1] 인천공항 기내식시설 운영 현황
생략

그리고 현재 기내식시설 개발 예정부지의 부지면적은 기내식시설(A)와 기내식시설(B) 사이지역의 37,179㎡, 기내식시설(D)와 기내식시설(E) 사이 지역(이하 ‘대상부지’)의 4,495㎡로 총 41,674㎡이다.

한편, '18년 ☒☒는 차량 주차공간으로 사용하기 위해 공항공사로부터 대상부지에 대한 사용 승인¹⁾을 아래 [표 2]와 같이 받아 사용하였다.

[표 2] 대상부지 사용 승인 주요내용

1) ▼▼처-5775('18.06.04)

구 분	승인내용
사용업체	☒☒(유)
사용목적	차량 주차공간(주차장)
승인기간	2018. 7. 1. ~ 2018. 12. 31. (6개월)
대상토지	인천 중구 공항동로 465번길 84 인접부지
승인면적	4,495㎡
사 용 료	생략
보 증 금	기내식시설(D) 토지임대차 계약에 따른 보증금으로 대체
승인조건	승인조건 위반시 최초 사용일로부터 소급하여 가산금 부과 (토지사용료의 100분의 120 상당액) 등 부지사용승인조건 준수

2. 관계법령 및 판단기준

공항공사 「자산관리규정」 제4조²⁾에 따르면 자산운용관리자란 직제에 의하여 유형자산을 배정 또는 임대하는 부서의 장을 말한다. 그리고 동 규정 제23조³⁾에 의거 자산운용관리자는 관리부동산에 대하여 무단점유 발생 여부에 대해 점검하고, 소관자산에 대해 사전에 무단사용을 억제하여야 하며, 무단사용 자산이 있는 경우 이에 대한 정비계획을 수립하고 적극적인 방법으로 이를 정비해야 한다. 또한, 동 규정 제65조⁴⁾에 의거 자산의 무단

- 2) 제4조(자산관리조직) ① 공사는 효율적인 자산관리를 위하여 다음 각 호의 자산관리자를 둔다.
1. 총괄자산관리자: 직제에 의하여 유·무형자산의 취득 및 처분을 총괄하는 부서의 장
 2. 단위자산관리자: 직제에 의하여 공사, 용역, 구매 등 사업시행으로 유·무형자산을 취득, 유지, 보존 및 처분하는 부서의 장
 3. 자산운용관리자: 직제에 의하여 유형자산을 배정 또는 임대하는 부서의 장 (이하생략)
- 3) 제23조(부동산 실사·정비) ① 단위자산관리자 또는 자산운용관리자는 관리 부동산에 대하여 다음 각 호의 사항을 점검하여야 한다. 다만, 관리할 부서가 지정되지 않은 공사 소유 부동산은 총괄자산관리자가 단위자산관리자를 지정한다.
1. 유지보존 상태와 용지 경계 / 2. 임대계약조건 이행 여부 / 3. 무단점유 신규 발생 여부 / 4. 폐기물 무단투기 여부 및 청결상태
- ② 단위자산관리자 또는 자산운용관리자는 소관자산에 대해 경고판 등을 설치하여 사전에 무단사용을 억제하여야 하며, 무단사용 자산이 있거나 임대계약 조건을 위반한 사실이 발생할 경우 이에 대한 정비계획을 수립하고, 매각·철거, 임대계약 해지 등 적극적인 방법으로 이를 정비하여야 한다.
- 4) 제65조(무상점유자 변상금 부과) ① 자산의 무단점유자를 파악한 경우 제53조에 따른 임대료 외에 100분의 120에 상당하는 변상금을 최대 5년의 범위 내에서 징수할 수 있다.
- ② 부과된 변상금의 징수와 관련하여 공사 공항시설사용료징수규정에 따른다.

점유자를 파악한 경우 임대료 외에 100분의 120에 상당하는 변상금을 최대 5년 범위 내에서 징수 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대상부지의 부지사용 승인기간(2018. 7. 1. ~ 2018. 12. 31.)이 종료된 후 공항공사는 대상부지에 대해 추가 사용 승인을 한 바가 없음에도, 현재까지 아래 [사진]과 같이 대상부지를 무단으로 점유하여 주차장으로 사용하고 있으며, 공항공사 「자산관리규정」에 따른 기내식시설 부지의 자산 운용관리자인 ■■■처(□□팀)는 대상부지의 무단점유에 대해 원상회복, 무단점유자에 대한 변상금 청구 등 별도 조치를 취한 바 없이 이를 방치하였다.

[사진] 대상부지 연도별 위성사진⁵⁾

생략

한편, 종합감사 기간 중 ☒☒(유)는 임시 주차장으로 사용할 목적으로 대상부지(4,495㎡)에 대한 부지사용(사용기간 : 2023. 7. 1. ~ 12. 31.) 승인을 ▼▼처에 요청⁶⁾하였다.

따라서, 공항공사 「자산관리규정」에 따라 정상적으로 대상부지에 대한 사용승인이 이뤄졌을 경우 아래 [표 3]과 같이 발생되었을 임대수익 약 8억 원이 누락되는 결과를 초래하였다. 다만, 대상부지 진입통로가 전면에 위치하고 있는 도로와 직접 연결되어 있어 무단 점유기간 동안의 실사용자를 특정하기 어려운 실정이다.

[표 3] 대상부지 무단 점유기간 추정 임대료

생략

5) 자료 : 인천광역시 지도포털(국토지리정보원)

6) ☒☒(유) “기내식시설(D) 측면 유희부지 사용 승인신청의 건”(☒☒23-06-01호, '23.6.1)

관계부서 및 해당부서 의견

■■■처(□□팀)는 '18년도 부지사용과 관련하여 ☒☒가 ▼▼처에 부지사용 승인을 요청하였고, △△처의 확인을 받아 ▼▼처에서 부지사용을 승인한 것으로 의견을 제시하였다.

그리고 토지 임대계약을 통한 기내식 시설 등 관리자산의 부지사용 승인 및 관리는 ■■■처의 소관업무이나, 대상부지(유보지)에 대한 부지사용 승인 및 관리는 ■■■처의 소관업무가 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 공항공사 「직제규정시행세칙」 별표3 업무분장에 따라 ■■■처(□□팀)는 기내식시설을 포함한 항공지원시설 개발 관련 계획수립·사업자 유치·실시협약 체결 및 이행관리 업무를 담당하고 있으며, 공항공사 「자산관리규정」 제4조에 의거 직제에 의하여 유형자산을 배정 또는 임대하는 부서의 장은 자산운용관리자로 정하고 있으므로, ■■■처(□□팀)는 기내식시설 개발 부지에 대한 자산운용관리자로서 관리부동산에 대하여 무단점유 발생 여부에 대해 점검하는 등 공항공사 「자산관리규정」 제23조에 따른 업무를 수행해야할 책임이 있으므로 위 의견은 인정하기 어렵다.

한편, ▼▼처(▽▽팀)는 공항공사 「자산관리규정」에 의거하여 총괄자산 관리자⁷⁾이며, 관련부서가 불분명한 기타 나대지에서의 비허가 불법 사용 등 공항공사 재산권 침해 대응 업무를 수행하고 있으나, 대상부지는 ■■■처(□□팀) 소관이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 사장(●●처장)은 기내식시설 부지 관리업무를 소홀히 하여 무단 점유를 방치한 ■■■처(□□팀)에 대하여 「부서경고」 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

② 사장(■■■처장)은 위 감사결과 지적내용에 대해 민간사업자가 부지

7) 공항공사 「자산관리규정」 제50조(임대원칙) ⑨ 기타 공사 소유 토지나 사업 종료 후 부서가 지정되지 않은 부지를 임대하고자하는 경우 총괄자산관리자가 토지의 특성 및 필요성 등을 판단하여 단위자산관리자 또는 자산운용관리자를 지정할 수 있다.

사용 승인을 거쳐 사용하게 되었으나, 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

③ 사장(▼▼처장)은 「자산관리규정」에 따른 총괄자산관리자로서 향후 유사 사례 등 재발 방지를 위하여 부동산⁸⁾별 소관부서를 명확하게 하는 관련 규정 정비 또는 내부 방침을 수립하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

8) 공항공사 「자산관리규정」 제2조(용어의 정의) 2. “부동산”이란 유형자산 중 토지와 그에 정착된 건물 및 구축물을 말한다.